

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2645/2543

พนักงานอัยการจังหวัดอุดรดิตถ์
นาย อัครเดช เวียงคำ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 295, มาตรา 337

จำเลยที่ 1 ชกต๋อยทำร้ายผู้เสียหายเพื่อบังคับขู่เข็ญให้ผู้เสียหายจำต้องลงลายมือชื่อในสัญญากู้เงินและสัญญาซื้อขาย การที่จำเลยที่ 2 พุดกับผู้เสียหายว่า คิดจะโก่งหรือ อย่ามาเล่นกับฉันนะ ในขณะที่ จำเลยที่ 1 กระชากคอเสื้อผู้เสียหายอยู่ และต่อมาจำเลยที่ 1 ต๋อยที่ บริเวณหางคิ้วซ้ายผู้เสียหายจนบาดเจ็บเลือดออก และพุดกับผู้เสียหาย ว่าให้ลงลายมือชื่อในสัญญากู้เงิน มิฉะนั้นจะเจ็บตัวอีก ถือได้ว่าจำเลยที่ 2 เป็นตัวการร่วมกันกับจำเลยที่ 1 ทำร้ายร่างกายผู้เสียหาย และร่วมกันข่มขู่ใจผู้เสียหายให้ยอมลงลายมือชื่อว่าเป็นผู้กู้ในสัญญากู้เงิน สัญญากู้เงินก่อให้เกิดสิทธิในหนี้ซึ่งมีวัตถุแห่งหนี้เป็นเงินแก่ผู้ให้กู้ จึงเป็นประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินแก่ผู้ให้กู้ เมื่อจำเลยทั้งสองได้ไปซึ่งสัญญากู้เงินจากการข่มขู่ใจโดยทำร้ายร่างกายผู้เสียหาย ให้ยอมลงลายมือชื่อว่าเป็นผู้กู้เงินจากจำเลยที่ 2 อันเป็นการได้ประโยชน์ ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินแล้วจึงเป็นการร่วมกันกระทำความผิดฐานกรรโชกและทำร้ายร่างกายผู้เสียหาย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันกระทำความผิดโดยข่มขืนใจนางสาวกนกกรวงษ์ เธอ ผู้เสียหาย ให้ยอมเขียนสัญญากู้เงินว่าผู้เสียหายกู้เงินจำนวน 135,000 บาท จาก จำเลยทั้งสองโดยใช้รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ก-5418 อุดรดิตถ์ ของผู้เสียหาย เป็นประกันและให้ยอมมอบหลักฐานการครอบครองรถยนต์คันดังกล่าวและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหายแก่จำเลยทั้งสองเพื่อประกอบสัญญากู้เงินดังกล่าว อันเป็นการให้จำเลยทั้งสองได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน ทั้งนี้โดยจำเลยทั้งสองร่วมกันขู่ขู่ขู่และใช้กำลังประทุษร้ายชกต่อยทำร้ายผู้เสียหายที่บริเวณใบหน้า หลายครั้งจนผู้เสียหายยอมเช่นนั้น โดยได้เขียนสัญญากู้เงินและมอบหลักฐานการครอบครองรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ก-5418 อุดรดิตถ์ บัตรประจำตัวประชาชน ให้จำเลยทั้งสอง การกระทำของจำเลยทั้งสองดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายแก่กาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 295 และ 337 ให้คืนสัญญากู้เงิน หลักฐานการครอบครองรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ก-5418 อุดรดิตถ์ และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหายให้แก่ผู้เสียหาย

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 295 และ 337 วรรคแรก การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 337 วรรคแรก จำคุกคนละ 2 ปี กับให้จำเลยทั้งสองคืนสัญญากู้เงิน หลักฐานการครอบครองรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ก-5418 อุดรดิตถ์ และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหายให้แก่ผู้เสียหาย

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม
2539 เวลาประมาณ 19 นาฬิกา นางสาวกนกกร วงษ์เธอ ผู้เสียหายได้ไปที่บ้านของ
จำเลยทั้งสองมีการคุยกันถึงหนี้สินค้างชำระในที่สุดได้มีการทำสัญญากู้เงินและ
สัญญาซื้อขายตามเอกสารหมายเลข 1 และ 2 ต่อมาผู้เสียหายร้องทุกข์กล่าวหาว่าถูก
จำเลยทั้งสองกรรโชกให้ผู้เสียหายต้องยอมทำหนังสือสัญญาดังกล่าว ในการกรรโชก
จำเลยที่ 1 ได้ชกต่อยทำร้ายร่างกายทำให้ผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บปรากฏบาดแผล
ตามรายงานผลการตรวจชันสูตรบาดแผลเอกสารหมายเลข 1

คดีมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองว่า จำเลยทั้งสองกระทำความ
ผิดตามฟ้องหรือไม่ โจทก์มีนางสาวกนกกร วงษ์เธอ ผู้เสียหายเบิกความว่า เหตุที่
ต้องไปบ้านจำเลยทั้งสองเพราะจำเลยที่ 2 โทรศัพท์มาตามให้นำเงินค่าสลากกินรวบ
ที่ค้างชำระไปให้ เมื่อไปถึงจำเลยที่ 1 เป็นคนเปิดประตูบ้าน หลังจากผู้เสียหายเข้าไป
นั่งในบ้านแล้ว จำเลยที่ 1 ถามว่าเงินที่ค้างชำระค่าสลากกินรวบซึ่งเลยเวลามา 2 วัน
แล้ว จะว่าอย่างไรเมื่อผู้เสียหายขอผ่อนผัน จำเลยที่ 1 พูดว่า ไม่ได้คิดจะโกงหรือ
และเข้ามากระซอกคอเสื้อผู้เสียหาย ในขณะนั้นจำเลยที่ 2 พูดกับผู้เสียหายว่าคิดจะ
โกงหรือ อย่ามาเล่นกับฉันนะ จำเลยที่ 1 ตะโกนบอกให้ผู้เสียหายเอาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผู้เสียหายออกมา ผู้เสียหายหยิบบัตรประจำตัวประชาชนให้จำเลยที่ 1
แล้วจำเลยที่ 1 เอาแบบฟอร์มของสัญญากู้เงินวางต่อหน้าผู้เสียหาย จำเลยที่ 1 พูด
ด้วยเสียงอันดังว่า เขียนและเซ็นเดี๋ยวนี้พร้อมกับตบที่โต๊ะ ผู้เสียหายบ่นเบี่ยง
จำเลยที่ 1 ต่อยผู้เสียหายที่บริเวณหลังคิ้วซ้ายได้รับบาดเจ็บมีเลือดออก แล้วบังคับให้
ผู้เสียหายเขียนสัญญากู้เงินโดยจำเลยที่ 2 บอกว่า ให้เขียนสัญญากู้เงิน จะได้ไม่ต้อง
เจ็บตัวอีกผู้เสียหายจำต้องเขียนสัญญากู้เงินตามที่จำเลยที่ 2 บอก ต้องใช้เวลาเขียน

ถึง 3 ครั้ง เนื่องจากผู้เสียหายตกใจกลัวและมือสั่น ระหว่างที่เขียน จำเลยที่ 2 พุดว่าเขียนซะ จะได้ไม่ต้องเจ็บตัว ทั้งยังให้ผู้เสียหายไปเอาทะเบียนรถยนต์มาด้วย และได้ความจากนางสาวธัญญาลักษณ์ ล้อสินคำ พยานโจทก์ซึ่งเบิกความสนับสนุนว่า ก่อนที่ผู้เสียหายไปบ้านจำเลยทั้งสอง จำเลยที่ 2 ซึ่งมีชื่อเล่นว่า ปุก ได้โทรศัพท์มาตามผู้เสียหายให้ไปที่บ้านเพื่อพูดเรื่องเงินค่าสลากกินรวบผู้เสียหายไปประมาณ 1 ชั่วโมง ก็กลับมา นางสาวธัญญาลักษณ์เห็นเลือดไหลที่บริเวณใบหน้าของผู้เสียหาย จึงถามว่าไปโดนอะไรมา ผู้เสียหายบอกว่าถูกบังคับให้เซ็นสัญญากู้เงินตอนแรกไม่ยอมจึงโดนชก ในที่สุดก็ต้องยอมเซ็นชื่อให้ไป นอกจากนี้โจทก์ยังมีนางสาวปิยะวดี สินมณี และนายประทวนสินมณี เป็นพยานเบิกความยืนยันว่า ได้เห็นที่เหนือคิ้วของผู้เสียหายมีบาดแผลเลือดไหล ทราบจากผู้เสียหายว่าถูกทำร้ายมาจึงแนะนำให้ไปแจ้งความโดยมีร้อยตำรวจโทนิรันดร์ โกมลรัตน์ พนักงานสอบสวนพยานโจทก์อีกปาก เบิกความสนับสนุนว่า ในขณะที่รับแจ้งความ ผู้เสียหายมีเลือดไหลออกที่หัวคิ้วซ้ายจึงส่งผู้เสียหายไปพบแพทย์ แพทย์ทำรายงานผลการตรวจชันสูตรบาดแผลว่าพบบาดแผลฉีกขาดที่หางคิ้วซ้าย พิจารณาคำเบิกความพยานโจทก์ดังกล่าวแล้วเห็นว่า นอกจากหนี้สินที่ค้างชำระต่อกันแล้ว ผู้เสียหายไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยทั้งสองมาก่อน เหตุที่ต้องไปแจ้งความปรากฏข้อเท็จจริงจากพยานโจทก์คือนางสาวธัญญาลักษณ์ นางสาวปิยะวดี และนายประทวน ตรงกันว่า เมื่อเห็นบาดแผลที่ผู้เสียหายถูกทำร้ายร่างกายมีเลือดไหลจึงแนะนำให้ไปแจ้งความและร้อยตำรวจโทนิรันดร์ เบิกความสนับสนุนว่า ตอนแรกผู้เสียหายไปแจ้งความเพียงต้องการสัญญาเงินกู้คืนเท่านั้น แสดงว่าพยานโจทก์ทุกปากเบิกความไปตามเหตุการณ์ที่รู้เห็นมาจริง ไม่มีข้อระวางสงสัยว่าจะแก้งเบิกความปรักปรำใส่ร้ายจำเลยทั้งสอง ทั้งบาดแผลที่ผู้เสียหายได้รับปรากฏตามรายงานผลการตรวจชันสูตรบาดแผลเอกสารหมายเลข จ.1 ก็ได้ความสอดคล้องกับคำพยานผู้เสียหายที่ยืนยันว่าถูกจำเลยที่ 1 ชกต่อยที่บริเวณหางคิ้วซ้าย ทำให้คำพยานโจทก์มีน้ำหนักรับฟังได้เป็นมั่นคงว่า จำเลยที่ 1 ได้ชกต่อย

ทำร้ายผู้เสียหายจริงตามฟ้องสาเหตุที่ทำร้ายร่างกายผู้เสียหายได้ความจากคำเบิกความของผู้เสียหายว่าเพื่อบังคับขู่เข็ญให้ผู้เสียหายจำต้องลงลายมือชื่อในสัญญากู้เงินและสัญญาซื้อขายเอกสารหมายเลข 1 และ 2 เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าหนังสือสัญญากู้เงินและสัญญาซื้อขายทั้งสองฉบับนั้นทำขึ้นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2539 ซึ่งตรงกับวันเกิดเหตุจึงทำให้คำพยานโจทก์สมเหตุผลยิ่งขึ้น การที่จำเลยที่ 2 พุดกับผู้เสียหายว่า คิดจะโกงบหรืออย่ามาเล่นกับฉันนะ ในขณะที่จำเลยที่ 1 กระชากคอเสื้อผู้เสียหายอยู่และต่อมาจำเลยที่ 1 ต่อยที่บริเวณหางคิ้วซ้ายผู้เสียหายจนบาดเจ็บเลือดออกและพุดกับผู้เสียหายว่าให้ลงลายมือชื่อในสัญญากู้เงิน มิฉะนั้นจะจับตัวอีกถือได้ว่าจำเลยที่ 2 เป็นตัวการร่วมกันกับจำเลยที่ 1 ทำร้ายร่างกายผู้เสียหายและร่วมกันข่มขืนใจผู้เสียหายให้ยอมลงลายมือชื่อว่าเป็นผู้กู้ในสัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข 1 สัญญากู้เงินก่อให้เกิดสิทธิในหนี้ซึ่งมีวัตถุประสงค์เป็นเงินแก่ผู้ให้กู้จึงเป็นประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินแก่ผู้ให้กู้ เมื่อจำเลยทั้งสองได้ไปซึ่งสัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข 1 จากการข่มขืนใจโดยทำร้ายร่างกายผู้เสียหายให้ยอมลงลายมือชื่อว่าเป็นผู้กู้เงินจากจำเลยที่ 2 อันเป็นการได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินแล้ว จึงเป็นการร่วมกันกระทำความผิดฐานกรรโชกและทำร้ายร่างกายผู้เสียหายมีความผิดตามฟ้อง แต่เมื่อพิเคราะห์ถึงสภาพแห่งการกระทำความผิด ประกอบกับจำเลยทั้งสองไม่เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกมาก่อน ศาลฎีกาเห็นสมควรรอกการลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสองไว้เพื่อให้โอกาสจำเลยทั้งสองกลับตนเป็นพลเมืองดี"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้รอกการลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสองไว้มีกำหนดคนละ 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 นอกจากที่แก้ให้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(พิชิต คำแฝง-ผล อนุวัตรนิติการ-สมศักดิ์ เทวรักษ์กุล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ